



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ

התובע:

כהן חיים
המלקוש 10/2, גן יבנה
טל': 0545391166

נגד

הנתבעים:

1 גוסטבו וינר
המלקוש 10/1, גן יבנה
טל': 0556600960

2 רדק חני
המלקוש 10/1, גן יבנה
טל': 0556600959

פסק דין

לפניי תביעה לסילוק יד מרכוש משותף ומשטחים שהוצמדו לדירת התובע. אקדים ואומר כי דין התביעה להידחות. בהיעדר חוות דעת שתוכיח את הפער בין תשריט הבית המשותף לבנייה בפועל, לא עלה בידי התובע להוכיח את טענתו העובדתית לפיה הנתבעים פלשו לשטחים לא להם.

הרקע לתביעה

1. הצדדים מתגוררים בשכנות בבית המשותף שכתובתו המלקוש 10 גן יבנה, שידוע כגוש 2767 חלקה 150 (להלן: "הבית המשותף"). בהתאם לאמור בפנקס הבתים המשותפים, התובע, ביחד עם אשתו, הוא הבעלים של הזכויות בתת חלקה 2 בבית המשותף. הנתבעים הם בעלי הזכויות בתת חלקה 1 בבית המשותף.

2. לבית המשותף ארבע דירות. הדירות בנויות במבנה קמור, כאשר ארבע הדירות בנויות בצמוד האחת לשנייה. הנתבעים מתגוררים באחת הדירות שמצויות בקצה הבית המשותף, והתובע מתגורר בדירה שצמודה להם, כאשר בין הדירות ישנו קיר משותף.

3. לבית המשותף תקנון מוסכם. בהתאם להוראות התקנון המוסכם לכל דירה הוצמדו שטחים מהרכוש המשותף לטובת חצרות וחניות, כשלכל דירה הוצמדו שתי חניות. לתקנון המוסכם צורף תשריט, אשר ניתן לראות בו את שטחי הדירות ואת השטחים שהוצמדו לדירות השונות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מעיון בתשריט עולה שלדירות שנמצאות בקצוות של הבית המשותף, ובהן דירת הנתבעים, הוצמד שטח משותף אחד בצד הבית המשותף ומאחוריו, שמשמש לחנייה ולחצר. לדירות שבתוך, ובהן דירת התובע, הוצמדו שני שטחים, אחד מאחורי הדירה, שישמש לחצר, ועוד שטח בחזית הבית המשותף, שישמש עבור שתי חניות.

4. אין חולק שבמשך קרוב לעשרים שנים כל בעלי הדירות בבית המשותף, ובהם הצדדים בהליך שלפניי, חיו בשלום. בנוגע לחנייה, כל השנים בעלי הדירות החנו את רכביהם בהתאם לסימון שנמצא על המדרכות בחזית הבית, ושמשם ארבע חניות.

5. כמו כן, כלל בעלי הדירות בנו אלמנטים מסוימים בתחומי הבית המשותף, בשטחים שהוצמדו להם וייתכן שאף על גבי הרכוש המשותף. כך, ולענייננו, התובע (ולמעשה קודמו) הרחיב את דירתו באמצעות סגירה של חלק מהרכוש המשותף באמצעות פרגולה וקירות. כך גם, הנתבעים בנו גדר בחזית ביתם, מסביב לדלת הכניסה ובפתח הכניסה לחנייתם. גם בעלי הדירות האחרים הוסיפו הוספות בנייה שונות, דוגמת גדרות ושערים. כאמור, במשך שנים רבות בעלי הדירות חיו בשלום האחד עם השני, ועם ההרחבות שנבנו.

6. ביום 17.7.2023 הגיש התובע, יחד עם בעלת זכויות בתת חלקה 4 בבית המשותף, תביעה נגד בעלי הזכויות בתת חלקה 3 (3/289/2023). בגדרי הליך זה הגישו בעלי הזכויות בתת חלקה 3 תביעה שכנגד נגד התובע ורעייתו וכן נגד בעלי הזכויות בתת חלקה 4 (3/480/2023) (התביעה והתביעה שכנגד יכוננו להלן, במאוחד: "**ההליך הנוסף**"). יובהר, כי הנתבעים בהליך זה אינם צד להליך הנוסף.

7. לענייננו, בהליך הנוסף העלו התובעים דשם טענות בנוגע למיקום החניות בפועל, לעומת מיקומן בתשריט. נטען שם כי החניות אינן מצויות במיקומן בהתאם לתשריט הבית המשותף, באופן שמרע את מצבם של התובעים דשם, וזאת מסיבות שונות שחורגות מענייננו.

8. ביום 14.11.2024 התקיים דיון קדם משפט בהליך הנוסף, בו נכחו בעלי הדין בהליך דשם (הנתבעים), שאינם צד להליך דשם לא נכחו בדיון). בסופו של הדיון הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין, לפיה ימונה מודד מוסמך אשר יחוזה דעתו בנוגע למיקום שטח החנייה בהתאם לתשריט הבית המשותף. הוסכם שם כי שטח החנייה שיקבע המודד יחולק לארבעה חלקים שווים, ובעלי הזכויות בתתי חלקות 2-3 יקבלו שתי חניות כל אחד, שסמוכות לדירה שבבעלותם.

9. במהלך הדיון מר כהן הביע חשש, שמיקום החנייה שתשוך לדירתו, לאחר בדיקת המודד, תהיה בשטח שגודר על-ידי הנתבעים בחזית דירתם. ביחס לכך נקבע בהסכמת הצדדים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כדלקמן: "ככל שלמשפחת כהן תהיה בעיה לממש את זכותה בחנייה בגין שימוש שעושה אחד מבעלי הדירות בבית המשותף (הכוונה למעשה לנתבעים – ב.ל.), הוסכם כי משפחת כהן תגיש הליך נפרד בעניין נושא זה, ככל שתמצא לנכון". כלומר, הוסכם על ידי הצדדים שהמחלוקת בין משפחת כהן לנתבעים תתברר בנפרד מההליך הנוסף. כפי שיתואר להלן, להסכמה זו חשיבות לענייננו.

התנהלות ההליך עד לשלב זה

10. ביום 19.12.2024 הוגש כתב התביעה שלפניי. בכתב התביעה נטען שבמהלך הכנותיו של התובע להליך הנוסף, הוא בחן את תשריט הבית המשותף, או אז התברר לו שהנתבעים בנו את הגדר שבחזית דירתם על גבי הרכוש המשותף ואף על גבי חנייתו, כפי שזו נקבעה בתשריט הבית המשותף. בהתאם לכך התבקש סעד בדמות הריסת הגדר.

11. סעד נוסף שהתבקש נוגע לשימוש שעושים הנתבעים ברכוש המשותף. בעניין סעד זה הגיעו הצדדים להסכמה. בסוף פסק הדין אתאר את ההסכמה ואתן לה תוקף של פסק דין.

12. אקדים ואומר כי על-אף הקשר שבין הליך זה להליך הנוסף, התובע לא ביקש לאחד בין הליך זה להליך הנוסף. בחירה זו משקפת את הסכמת הצדדים בהליך הנוסף שלא לאחד בין ההליכים.

13. ביום 5.2.2025 הגישו הנתבעים כתב הגנה. בכתב ההגנה נטען שהנתבעים לא ניכסו לעצמם כל חלק מהרכוש המשותף. הצבת הגדר בחזית הבית המשותף נעשתה ברשות כל בעלי הדירות, לרבות התובע, ואף שונתה במקצת לבקשתו של התובע. כן נטען שאכן ייתכן וקיים שוני בין הסימונים בפועל לאמור בתשריט הבית המשותף, אולם במשך שנים רבות כל בעלי הדירות התנהלו באותו אופן ובאין מפריע.

14. ביום 11.5.2025 ערכתי ביקור במקום בבית המשותף, בהתאם להחלטה שניתנה בגדרי ההליך הנוסף. גם הנתבעים נכחו בביקור, על-אף שאינם צד להליך הנוסף. בהסכמת התובע והנתבעים התרשמתי בביקור במקום גם מהיבטים שנוגעים לתביעה זו.

15. בעניין זה אציין כי להתרשמותי אין כל בעיה להמשיך ולהתנהל בבית המשותף בהתאם לאופן בו מתנהלים הצדדים מזה שנים לא מעטות. אכן, אילוץ של בעלי אחת הדירות, שאינם צד להליך זה, מחייב ביצוע התאמות מסוימות, אולם עם רצון טוב, ונכונות להתחשב בצורה מינימלית האחד באחר, היכולת להגיע לתוצאות משביעות רצון עבור כלל בעלי הדירות, שמתחשב גם באילוצים של אותם בעלי דירה, היא פשוטה למדי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. האמור נכון גם ביחס להליך זה. התרשמותי ממצב הדברים היא שאין כל מניעה שהתובע ורעייתו ימשיכו להחנות את מכוניותיהם באותו אופן בו הם מחנים מזה שנים רבות. לא התרשמתי שיש בגדר שהוצבה כדי ליצור הפרעה, כל שכן הפרעה של ממש, לאופן בו מחנים התובע ורעייתו את רכביהם. אכן, כפי שקורה בדרך כלל, מגורים בשכנות מחייבים התחשבות מסוימת, אולם לא מדובר במכשול בלתי עביר.

17. ביום 15.5.2025 התקיים דיון קדם משפט בו ניסיתי להביא את הצדדים להסכמות בדבר סיום ההליך, אולם ניסיון זה לא צלח. בסופו של הדיון נקבע התיק להוכחות.

18. ביום 15.7.2025 הגיש התובע תצהיר מטעמו, אליו צורפה חוות דעת המודד שהוגשה בהליך הנוסף. כמו כן, באותו יום הגיש התובע בקשה לזמן לעדות את המודד שמונה בהליך הנוסף ושחוות דעתו הוגשה בהליך הנוסף. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי אין מקום להידרש לחוות דעת המומחה בהליך הנוסף, שעודו מתברר, בגדרי הליך זה.

19. ביום 27.8.2025 הגישו הנתבעים את התצהיר מטעמם, וביום 18.9.2025 התקיים דיון ההוכחות.

20. בפתח הדיון שאלתי את התובע כיצד, בהיעדר חוות דעת, בכוונתו להוכיח את טענתו העובדתית, לפיה השוואה לתשריט הבית המשותף מגלה שהגדר שהציבו הנתבעים חרגה לתחומי הרכוש המשותף ולחניות שצמודות לדירתו. התובע ביקש שאאפשר בכל זאת להתייחס לחוות דעת המומחה. בתגובה לכך הבהרתי לתובע שהחלטתי בדבר דחיית בקשתו לכלילת חוות דעת המומחה בגדרי הליך זה היא החלטה חלוטה. מעבר לכך, המומחה לא זומן לדיון ההוכחות, וממילא אין תוקף לחוות דעת בהיעדר אפשרות לחקירה נגדית. בתגובה לכך הודיע התובע שינסה להוכיח את טענתו באמצעות חקירת הנתבעים.

21. התובע ערך חקירה נגדית לנתבעים ושאל אותם שוב ושוב האם הם מודים שהם הציבו את הגדר על הרכוש המשותף ועל החניות שמוצמדות לדירתו, וזאת בהשוואה לתשריט הבית המשותף. הנתבעים השיבו בתגובה, באופן עקבי, שאכן ישנו חוסר ודאות ביחס לבנייה בפועל אל מול תשריט הבית המשותף, אולם הם אינם יודעים לומר מה היחס בין מה שבוצע בפועל לתשריט, שכן הם אינם מוכשרים לכך. כלומר, הנתבעים הכחישו את הטענה העובדתית, עליה נסמכת התביעה, לפיה ישנו פער בין התשריט לבין המצב בשטח.

22. בסוף הדיון סיכמו הצדדים את טענותיהם. בסיכומי טען התובע שדי בעיון בתשריט על מנת לגלות שישנה חריגה בין מצב הדברים בתשריט למצב הדברים בשטח. השוואת התשריט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/526/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתמונות שהוצגו מגלה בקלות שישנו פער, ושגדר הנתבעים חורגת מהשטח שבבעלותם ושהוצמד להם. בהתאם לכך ביקש התובע לקבל את התביעה.

23. בסיכומיהם טענו הנתבעים שהתנהלותם נעשית באותו אופן במשך שנים רבות מאוד, באישור כל השכנים, לרבות מר כהן עצמו. בהיעדר מומחיות רלוונטית הנתבעים אינם יודעים, כעניין שבעובדה, האם האופן שבו הם הציבו את הגדר חורג מגדרי השטח שבבעלותם בהתאם לתשריט הבית המשותף.

דיון והכרעה

24. דין התביעה להידחות, בהיעדר הוכחה לכך שהנתבעים הציבו את הגדר באופן שחורג מהשטח שבבעלותם או שהוצמד להם.

25. לאורך כל ההליך הכחישו הנתבעים את הטענה שהם פולשים לשטחים לא להם, וזאת מחמת חוסר ידיעה. הנתבעים אף הודו בהגינותם שעל-פניו ישנו פער בין מסמכים שונים, אולם היו עקביים בכך שהם אינם יודעים לומר האם האופן שבו הוצבה הגדר חורג מהשטח שבבעלותם בהתאם לתשריט הבית המשותף.

26. בהינתן האמור, על התובע מוטל להוכיח את טענתו העובדתית לפיה הנתבעים פלשו לשטחים לא להם, וזאת בהתאם לכלל הידוע לפיו "המוציא מחברו עליו הראיה". כלל זה תקף גם במקרים בהם הנתבע מכחיש את טענת התובע מחוסר ידיעה (ראו: ע"א 8349/09 **גרטלר נ' M.H.WHEELER חתם לויז'ס**, פסקה 14 (22.5.2011); ע"א 2775/19 **מדינת ישראל נ' פלוני**, פסקה 15 (3.1.2021)).

27. בעניין זה אציין שבשיחה שנערכה בין התובע לנתבעת, שיחה שהוקלטה על-ידי התובע והושמעה בדיון, הנתבעת הצהירה שככל שייקבע שנעשתה על-ידיהם חריגה בניגוד לדין, הגדר תוסר ותוצב בהתאם לדין. במהלך הדיון הנתבעת חזרה על הצהרתה זו, אולם הבהירה שהעובדה שהיא תפעל בהתאם להוראות הדין, כאדם שומר חוק, אינה מהווה הודאה בכך שכיום היא פועלת בניגוד לחוק.

28. התאמת תשריט בית משותף למצב הבנייה בפועל היא פעולה מקצועית שמצריכה, בין היתר, מדידה מכוילת, סימון נקודות ייחוס והתאמה לקנה מידה. השוואה חזותית של צילומים לתשריט, בלא חוות דעת מומחה, כפי שמבקש התובע שיעשה, אינה מאפשרת קביעת מיקום מדויק (ראו: ע"א (מחוזי-ים) 39478-10-12 **מנשה לוי חברה לבניין בע"מ נ' עזבון המנוח שלמה שוורץ ז"ל**, פסקה 22 (10.7.2013)). הצורך בחוות דעת מתיישבת עם עמדת התובע עצמו,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהסכים למינוי מומחה בהליך הנוסף, וביקש להציג את חוות דעתו בהליך זה. כלומר, התובע עצמו מבין שהוא נדרש לחוות דעת על-מנת להוכיח את הפלישה הנטענת ואת היקפה.

29. בעניין זה אציין כי במהלך ביקורי במקום לא הצלחתי להתרשם בדבר מיקום הבנייה בפועל ביחס לתשריט. ביקורי במקום היה לשם התרשמות משלימה, ואינו מהווה תחליף למדידה שתבוצע על ידי בעל מקצוע מוסמך לכך.

30. בהיעדר חוות דעת, יש לקבוע שהתובע לא העמיד תשתית ראייתית מינימלית להוכיח את תביעתו, ודין התביעה להידחות.

31. בהינתן שהתובע חזר וביקש להשתמש בחוות דעת המומחה בגדרי הליך זה, ראיתי לנכון לומר מספר מילים על נושא זה. ראשית, ההחלטה בדבר דחיית בקשת התובע לקבלת חוות דעת המומחה בהליך זה התקבלה ביום 15.7.2025 והתובע לא הצביע על טעם שמצדיק עיון מחדש בהחלטה. מעבר לכך, התובע גם לא ביקש להתגבר על ההחלטה באמצעות בקשה למינוי מומחה אחר בהליך זה או בבקשה לאפשר לו להגיש חוות דעת מטעמו. בנסיבות אלה איני רואה מקום לדון מחדש בהחלטה במסגרת פסק הדין.

32. למעלה מהצורך, אתייחס לבקשה להעיד את המומחה בגדרי הליך זה גם לגופה. הפסיקה הכירה באפשרות להציג בתיק אחד חוות דעת מומחה שמונה על ידי בית המשפט בתיק אחר, בכפוף למספר תנאים (ראו: רע"א 8707/23 **המוסד לביטוח לאומי נ' חודיס** (7.3.2024); רע"א (מחוזי מרכז) 20456-03-24 **עיריית נתניה נ' פלונית**, פסקה 11 (נבו 7.4.2024); ת"א (מחוזי מרכז) 35420-03-20 **פלוני נ' איי.פי.סי. ירושלים בע"מ**, פסקה 14 (נבו 13.11.2024) יששכר רוזן צבי **הרפורמה בסדר הדין האזרחי: מורה נבוכים** 484 (2025)).

33. האפשרות האמורה נדונה כאשר בעל דין מבקש להציג חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט **בהליך מאוחר** להליך בו ניתנה. זאת, בשונה מענייננו כאשר התובע ביקש לחקור את המומחה על חוות דעתו, עוד בטרם נחקר בהליך הנוסף. אני סבור ששוני זה אינו טכני כי אם מהותי. קבלת חוות דעתו של המומחה בהליך זה תחייב מתן אפשרות לחקירתו על-ידי הצדדים. בכך יתאפשר לתובע לחקור את המומחה פעמיים, פעם אחת בהליך זה ולאחר מכן בהליך הנוסף. מצב עניינים זה יצור יתרון לא הוגן לתובע על-פני שאר בעלי הדין בהליך הנוסף, אשר לא היו לוקחים חלק בחקירת המומחה בהליך זה.

34. דוק. חוות דעת מומחה היא ראייה ככל הראיות (ראו: רע"א 1527/09 **מדינת ישראל - משהב"ט נ' אבו עודה**, פסקה 5 (14.10.2009)). בהיותה כזאת, אין מניעה עקרונית שבעל דין יגיש את אותה חוות דעת בשני הליכים נפרדים. עם זאת, בענייננו מדובר בחוות דעת מומחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מטעם בית המשפט, ולא בחוות דעת רגילה. במינוי מומחה "בית המשפט נעזר בבעל מקצוע שהוא אובייקטיבי, שאין לו נגיעה לעניין הנדון ולבעלי הדין. בוחן הוא את הסוגיה כשופט עצמו, ללא משוא פנים" (ראו: ע"א 680/87 **המגן חברה לביטוח נ' אליהו**, פ"ד מו(4) 154, 162 (1992)).

35. ככל שהיה מתאפשר לתובע לחקור את המומחה במסגרת הליך זה, היה נוצר לו יתרון על פני שאר הצדדים בהליך הנוסף. הסיבה לכך היא ששאר הצדדים לא היו רשאים לחקור את המומחה במסגרת הליך זה, כך שלתובע הייתה הזדמנות לחקור את המומחה פעמיים, ולהתאים את חקירתו השנייה לתשובות שהשמיע המומחה בחקירה הראשונה. אני סבור כי אין מקום לאפשר יתרון מעין זה, כאשר מדובר במומחה מטעם בית המשפט.

36. אכן, ייתכן והיה ניתן לאחד בין תביעה זו להליך הנוסף, או להמתין עם בירורה של תביעה זו עד למתן הכרעה בהליך הנוסף. עם זאת, הצדדים בהליך הנוסף, ובהם התובע, הבהירו שהם אינם מעוניינים באיחוד ההליכים. כמו כן, התובע לא ביקש לעכב את בירור תביעה זו עד למתן הכרעה בהליך הנוסף. יתרה מכך, התובע לא היה חייב להגיש את תביעתו במועד שהוגשה, והיה יכול להמתין עם הגשת התביעה עד לסיום ההליך הנוסף. התובע בחר שלא לעשות כן ובכך לקח על עצמו את הסיכון הראייתי. יש לכבד את בחירתו, גם אם בסופו של דבר היא מביאה לתוצאה שמרעה עימו.

37. כללם של דברים. בבסיס התביעה עומדת טענה עובדתית בדבר התאמת מבנה לתשריט. התובע לא הגיש חוות דעת להוכיח את טענתו, ואף לאחר שקבעתי שאין להידרש לחוות דעת המומחה בהליך הנוסף, לא הגיש בקשה להגיש חוות דעת חדשה. בהיעדר חוות דעת התביעה נדחית.

38. בהינתן מסקנתי האמורה איני נדרש לטענת ההסתמכות של הנתבעים, לפיה התובע עצמו אישר להם את הצבת הגדר במתכונת בה הוצבה. כך גם איני נדרש לטענת הנתבעים בדבר חוסר ניקיון כפיים מצד התובע, אשר בעצמו השתלט על הרכוש המשותף בכך שבנה שם ללא היתר, כפי שהודה התובע.

החלק האופרטיבי

39. התביעה להסרת הגדר – נדחית.

40. ניתן בזה תוקף של פסק דין להתחייבות הנתבעים שלא להחנות את רכביהם דרך קבע בשטח שצמוד לחנייתם מחוץ לגדר; הנתבעים רשאים לעשות שימוש לצורכי חניה ארעית בשטח זה, והם לא יתנגדו לשימוש דומה על-ידי יתר בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/526/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בנסיבות העניין, ובפרט בהינתן שבסופו של דבר סעד אחד התקבל והאחר נדחה – כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום 21.9.2025, כ"ח אלול תשפ"ה, בהיעדר הצדדים.

ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין